SOCIEDADE · SAÍDA DE SÓCIO

Seu sócio quer sair. Quanto vale a parte dele?

Se o contrato social não responde, a lei responde. **E pode não ser a resposta que você espera.**



ARRASTE →

A CENA (HIPOTÉTICA)

Segunda, 9h. O aviso chega.

Imagine: um dos sócios manda uma notificação. Vai sair da empresa. As 9h05 começa a discussão que importa: quanto vale a parte dele. **Ele pensa no faturamento dos próximos anos. Você pensa no caixa de hoje.**

A cena é hipotética. **A conta não.**

ELE PODE SAIR

Ele não precisa de **motivo.**

Na limitada por prazo indeterminado, basta avisar os outros sócios com 60 dias de antecedência (art. 1.029 do Código Civil). **Ninguém precisa concordar.**

E o relógio começa a correr.

A DATA QUE FIXA O VALOR

Vale a foto do 60º dia.

Na saída sem motivo, a parte dele é calculada pela situação da empresa no sexagésimo dia depois do aviso (art. 605, II, do CPC). **É o retrato desse dia que entra na conta.**

Mas qual critério usar?

SEM REGRA ESCRITA

Sem regra escrita, a lei escolhe.

Balanço especial na data da saída (art. 1.031 do CC).

Bens e direitos avaliados como se fossem vendidos naquele dia, inclusive marca e carteira de clientes (art. 606 do CPC).

Projeção de lucro futuro, em regra, fica de fora.

Pagamento em dinheiro, 90 dias depois de apurado o valor (art. 1.031, § 2º).

Para quem sai, a briga é o critério. **Para quem fica, é o caixa.**

O QUE DÁ PARA COMBINAR ANTES

Tudo isso pode ser **combinado.**

O critério do valor.

A data-base da conta.

Parcelas e correção.

Preferência dos sócios para comprar a parte.

O contrato social traz a regra. **O acordo de sócios traz o detalhe.**

A VIRADA

O preço da saída tem hora certa.

MINHA OPINIÃO

O melhor dia para combinar o preço da saída é quando ninguém está pensando em sair.

SALVE E COMPARTILHE

Envie para o seu sócio. Antes que algum de vocês queira sair.

Washington Baricalla de Oliveira

OAB/SC 31.493

Salve este post →